F2-634

黄河流域公共资源交易跨区域合作信息化服务平台建设项目服务合同

甲方：西安市公共资源交易中心

乙　方（联合体牵头方）：国泰新点软件股份有限公司

（联合体成员方）：中控数科(陕西)信息科技有限公司

2025 年 2 月

服务合同

甲方：西安市公共资源交易中心

乙方：联合体牵头方：国泰新点软件股份有限公司

联合体成员方 ：中控数科(陕西)信息科技有限公司

黄河流域公共资源交易跨区域合作信息化服务平台建设项目(项目编号：SXZY2024-ZC031-GK)，在西安市财政局的监督管理下，按照政府采购程序组织公开招标，确定乙方以联合体形式为中标供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》以及招标文件、中标通知书，经甲、乙双方协商，达成如下合同条款。

一、合同价款

本合同总价款为人民币陆佰柒拾玖万柒仟壹佰元整(¥6,797,100元)，为一次性报价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。合同价格为含税价，乙方提供服务所发生的一切费用(包括为达到项目目标与交易中心现有系统和外部第三方系统的对接费、服务费等相关费用)等都已包含于合同价款中。

二、款项结算

（一）付款方式:

（1）合同签订后，待市数据局专项资金下达甲方账户后30天内，支付总价款的30%作为预付款，计人民币贰佰零叁万玖仟壹佰叁拾元整(¥2,039,130元)。

（2）试运行验收经专家评审通过后30天内，支付总价款的30%，计人民币贰佰零叁万玖仟壹佰叁拾元整(¥2,039,130元)。

（3）绩效考评完成后30天内，支付总价款的40%，计人民币贰佰柒拾壹万捌仟捌佰肆拾元整(￥2,718,840元)。

（4）甲方按照上述付款方式向联合体牵头方支付，**联合体牵头方与联合体成员之间权利义务纠纷与甲方无关。**

（二）支付方式:银行转账。

乙方指定收款账号信息如下:

收款账户：国泰新点软件股份有限公司

收款账号：32201986236059183983

收款银行：建设银行张家港分行

（三）结算方式:每次付款前联合体牵头方向甲方提供合法有效发票；联合体成员方向联合体牵头方开具合法有效的发票。乙方

持中标通知书、服务合同、付款申请、发票与甲方结算。

三、服务周期、服务地点、服务内容

（一）服务周期:合同签订后6个月

（二）服务地点:西安市公共资源交易中心。

（三）服务内容：见下表：软件清单，具体内容详见招标文件第四章“采购内容及要求”。

软件清单		
序号	**内容**	**报价（元）**
1	区块链服务门户	315200
2	优化交易服务	763400
3	创新交易监管	476100
4	提升营商环境	168000
5	区块链基础能力平台	179500
6	跨域普惠金融服务系统	964000
7	跨域信用服务系统	616000
8	区块链应用建设	2207900
9	西安市公共资源交易系统适配改造	123400
10	都市圈公共资源交易平台	369700
11	交易项目数据统计分析	566300
12	系统集成费	47600
合计（元）		6797100

四、双方权责

（一）甲方的权利及义务：

1.甲方有权要求乙方提供的服务所涉及的第三方权利进行免责。

2.甲方要求乙方提供所需的技术服务，需符合国家相关部门有关技术质量的规定标准。

3.甲方有权向乙方提出合理化建议。

4.甲方有权对乙方工程师的工作态度、技术水平进行监督和评判并提出相应的要求。

5.甲方有权指定第三方监理单位对项目服务情况进行监管理。

6.相关工作甲方认为有必要邀请专家或者第三方机构参与的，产生的费用均由乙方承担。

7.甲方对乙方实施本服务项目予以及时配合和支持，负责配合与本合同相关的项目其他软件开发商和产品供应商的协调工作。

8.按本合同要求向乙方支付费用。

（二）乙方权利及义务：

1.乙方应根据本合同的约定，向甲方提供本合同约定的及乙方投标文件中承诺的服务内容，服务标准详见招标文件的招标内容及要求。乙方应在服务开始时立即履行服务义务。

2.项目终验后乙方须按照考核结果及违约责任中相关约定向甲方支付违约金。

3.乙方保证在服务中严格遵守相关单位的管理要求和工作纪律。

4.乙方现场实施人员应为乙方正式员工。

5.乙方应根据投标文件确定本服务项目组并明确乙方项目经理及核心人员，以书面形式通知甲方，项目组人员应具备履行本合同相应的技术水平，甲方有权要求乙方跟换不称职的项目组人员。建设期内原则不得更换项目经理及核心人员，若确有原因须更换，乙方更换项目经理及核心人员应提前3日以书面形式通知甲方，项目经理作为主要联络人，在合同执行期间代表乙方工作，按照计划检查进度，记录所有问题并及时提交给甲方。

6.乙方应按甲方要求如期向甲方交付相关文档。

7.乙方向甲方提供的一切服务、资料、资源以及履行合同提供的全部资源应通过合法途径获得，任何第三方不得向甲方主张权利。

8.因甲方每年财政划拨时间不确定，乙方不得在甲方财政划拨资金到位前进行催缴、中断服务等影响甲方正常业务工作的相关行为。若因维护等原因需要中断服务的，必须征得甲方同意并提前做好相关准备工作。

9.当合同到期或终止时，在甲方签订新服务合同前，乙方需依当前合同约定持续提供完整服务，此延续期最长为2个自然月。延续期超过2个自然月，甲乙双方需平等协商，协商内容包括但不限于服务期限的进一步约定。新合同签订后，乙方应保障服务顺利衔接过渡，不得无故拖延或拒履行义务，遵循法规与行业规范，保持服务专业、高效、文档。

10.乙方应独立完成合同义务，未经甲方同意，乙方不得向第三方转包、分包本合同内容。

11.乙方应在合同约定的运维质保期内对系统进行维护，及时、完整的提供相关技术支持。

12.乙方需按甲方要求签署保密协议，并严格执行（详见附件1）

五、技术要求及质量保证

（一）项目需求调研过程中，乙方需充分考虑到党政机关基础设施国 产化替代政策和平台各用户单位的国 产化设施替代现状及应用情况，做好本次平台技术开发科学、合理的整体兼容适配及实施技术路线规划。

（二）若在项目前期需求调研过程中发现各用户单位存在各类非国 产化X86架构终端和各类国 产化终端同时使用或并行的情况，乙方应做好平台开发全面技术兼容适配及各类技术对接的应对工作，确保本次项目交付的平台能够满足在不同技术架构下各类终端及混合组网运行环境的正常访问、兼容适配及平稳运行；同时应确保在后期能够实现纯国 产化基础设施运行环境的平滑版本升级和技术迭代，保证后期版本升级迭代的相关服务费用科学、合理。

（三）在服务范围内按工作内容和采购人要求制定详细的方案，方案科学、合理、可靠。

（四）技术队伍配备合理。考虑到本次项目建设存在区域跨度大、用户规模多、交付周期短、运行登录频次高、应用场景复杂、系统集成对接模块多、网络信息安全及数据安全要求等级高等核心

特点，为确保项目保质保量按期顺利交付，乙方需安排有同类项目交付实施经验的项目经理及项目技术负责人参与本项目全程交付。

（五）有各类突发事件的应急预案和措施，有明确具体的承诺。服务方案科学、可行，人员配置合理，全面满足要求。国家、甲方所在地地方对突发事件响应有规定的，按照规定;没有规定的，按照甲方及甲方上级部门通知的时间及内容制定突发事件应急预案和采取措施。

（六）若因不可抗力致使项目实际情况发生变化或其它因素造成需对原方案进行修改、完善、补充时，乙方需会同甲方协商有关事宜。

（七）乙方提供服务期间，应当保障甲方设备、网络、应用系统及数据的安全，并对甲方的所有相关数据进行保密，不得外泄。

（八）有各类突发事件的应急预案，且具有可操作性。

六、验收

（一）验收包括初步验收、试运行验收和竣工验收。

（二）完成项目方案、招投标文件及合同要求的建设内容基本达到建设目标后，甲方邀请相关专家和主管部门组织初步验收，形成初步验收意见。

（三）初步验收合格后进入试运行阶段。试运行时间不少于 3 个月。试运行结束后由甲方邀请相关专家和主管部门进行试运行验收，出具试运行验收评审意见。

（四）项目竣工后由市数据局负责组织相关部门对项目进行竣工验收，出具验收结论。

七、绩效考评

绩效考评包含绩效自评价和绩效后评价，竣工验收6个月后由甲方组织绩效自评价，自评价结束后由市数据局组织开展绩效后评价。

八、维护服务

（一）本项目维保期为项目通过竣工验收之日起2年。

（二）在维保期内，乙方需针对本项目制定合理科学的维保策略，负责本项目的日常运行维护和缺陷修复、完善性升级、数据备份等日常维保工作，在运行过程中出现系统故障，乙方应及时排除缺陷、修复、维修和更换配件以恢复设备的功能或性能。

（三）在维保期内，对于甲方在日常使用过程中遇到的问题，乙方按照维护计划提供电话解答、远程协助，确保问题得到及时处理。

（四）在维保期内，乙方定期对项目所涉及的服务器、数据库、应用软件开展巡检工作，并向甲方提供服务报告。

（五）遇有重大活动需要确保系统正常运作的，甲方提前通知乙方，乙方将在活动期间提供人员现场保障。

九、保密条款

（一）乙方应遵守国家有关保密的法律法规和行业规定，并对甲方提供的资料负有保密义务。未经甲方同意，不得将承接政府服务项目获得的政府、公民个人等各种信息和工作中了解到的甲方的技术、业务数据、机密等资料提供给其他单位和个人。如发生以上情况，甲方有权索赔。

（二）甲方有义务保护乙方的知识产权，未经乙方同意，不得将乙方交付的具有知识产权性质的成果文件、资料向第三方转让或用于本合同以外的项目、如发生以上情况，乙方有权索赔，但甲方依据相关法定职责对外公开的除外。

（三）本条款为独立条款，本合同的无效、变更、解除和终止均不影响本条款的效力。

十、知识产权

（一）在不影响本合同其他条款有关知识产权许可及/或转让的约定的前提下，在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术或资料、信息的知识产权和所有权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有。

（二）乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得许可甲方使用的正当授权及其有权将软件许可以及相关材料授权/转让给甲方。甲方可独立对本合同项下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本合同的付款义务外，无需支付乙方任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同项下标准版软件产品。

（三）乙方保证其提供的软件产品未侵犯第三人之著作权、商标权、专利权等知识产权及肖像权、名誉权、个人信息等其他合法权益，不会侵犯任何第三人的商业秘密或对任何第三人构成不

正当竞争，如因此与第三人形成争议、诉讼或仲裁案件，由乙方承担全部责任，并负责赔偿甲方由此而遭受的全部损失。同时乙方需提供全力支持防止因上述侵权给甲方带来的直接和预期的损失，包括但不限于提供乙方继续使用本合同项下的软件而需取得的第三方授权、修改本合同项下软件使其至少在功能上可以替代原技术、提供功能上相等的使甲方可以达到原合同目的的其他软件，并承担因此而产生的所有的费用。

（四）乙方对软件产品客户化前的标准版软件产品拥有著作权，但对于在本合同履行期间可能使用到的乙方或者第三方所拥有的技术或相关信息的知识产权，乙方授权甲方在本合同项目范围内使用。甲方对本合同履行期间产生的成果（包括客户化开发所取得的全部工作成果以及实施过程中所产生的所有技术文件、文稿、视频等）拥有全部权利，包括知识产权、所有权及相应的利益。乙方不对合同项下的成果具有任何知识产权和申请知识产权的权利，甲方享有署名权在内的全部知识产权及申请知识产权的权利。

（五）任何一方不因本合同磋商、签订及履行而获得明示或暗示的使用对方（包括其子、分公司）的商标、商号、标识、标志或其他名称、或技术或业务的资料、信息、数据、文件、流程的权利，除非事先获得对方的特别书面授权。

十一、数据所有权

系统所产生的数据所有权归甲方所有，数据的管理使用按照

《西安市政务数据资源共享管理办法》相关规定执行。

乙方不得未经甲方明确书面同意，将项目实施过程中所产生的数据用作任何商业或非商业的使用，或将信息提供给乙方以外的任何第三方，包括甲方关联企业、乙方关联企业。否则，乙方应向甲方支付合同金额10%的违约金，并赔偿甲方因此造成的其他直接利益损失，赔偿金额最高不超过合同额20%。其它违反《中华人民共和国数据安全法》相关规定的，依法承担相关法律责任。

十二、违约责任

（一）在合同生效后，甲方要求终止或解除合同、乙方未开始工作的、应退还甲方已付的合同费用；已开始工作的，根据乙方已进行的该阶段工作量据实进行结算支付。

（二）合同生效后，非因甲方原因且无任何其他合理理由乙方要求终止或解除合同的，乙方应双倍返还已经支付的费用。因此给甲方造成的损失（包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费、保全费等）、乙方还应及时、完整的赔偿。

（三）甲方应按本合同第二条规定的金额向乙方支付服务费用，无正当理由，超过规定支付时间30个工作日后，应向乙方偿付当期应支付费用的0.5‰作为逾期违约金。

（四）因乙方责任造成工作重大返工或重做的，乙方应无条件无偿予以返工或重做，同时不得延误工期，否则每延期一日应支付合同延误部分对应费用的0.5‰作为违约金。

（五）乙方未按照合同约定交付相应阶段总成果的，应当免收相

应阶段的报酬，并支付合同总价的1‰作为违约金，因此给甲方造成损失的，乙方还应当及时、足额地赔偿甲方的全部损失。

（六）因乙方原因未在约定的服务期限内完成全部技术成果内容并通过甲方验收，每延期一日甲方有权扣减本合同约定的合同总价款0.5‰作为违约金。延期超过30日，甲方有权单方解除协议，不再支付合同款项，乙方应当按照本合同价款总额的10%支付违约金给甲方。

（七）合同生效后，因政策变化，合同无法继续履行的，甲乙双方共同协商终止或解除合同，双方互不承担赔偿责任。

（八）如果本合同因非乙方过错或项目自身原因终止超过12个月，甲方应根据乙方已进行的该阶段工作进行据实结算支付，甲乙双方应对是否终止本合同进行协商，协商不一致时，本协议继续履行。

（九）乙方保证其向甲方提交的成果（包括阶段性和最终性成果）及乙方为实现该成果所使用的必要方法不侵犯第三方的合法权益。甲方因使用乙方提供的成果被第三方指控侵权、提出异议或权利主张的，乙方应当积极协助解决并向第三方承担侵权责任。

（十）因乙方责任造成的工作重大返工或重做的，乙方因当在甲方确定的期限内采取补救措施且不免除逾期责任，直到达到质量要求，且不得另行收费。

（十一）未经甲方同意，乙方不得擅自将本合同服务分包或转包第三方承担。

（十二）合同中未约定的，按《民法典》及其他法律法规中的相关条款执行。

（十三）乙方若违反本合同及保密协议约定的保密义务，应向甲方支付合同总价20%的违约金，造成甲方损失的还应赔偿甲方全部损失，包括但不限于直接损失、诉讼费、鉴定费、保全费、律师费等。

十三、争议解决

（一）因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

（二）因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲方、乙各方当时人应首先通过友好协商解决。协商不成的，则依法向甲方所在地人民法院起诉。

十四、合同生效

本合同一式 9 份，甲方持 3 份、乙方各联合单位各持 3 份，本合同甲、乙各方签字并盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

十五、其它事项

（一）西安市财政局、西安市数据局在合同的履行期间及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（二）招标文件、投标文件、澄清表（函）、成交通知书、合同

附件均为合同不可分割的部分。

（三）甲乙双方因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，发生不可抗力的一方应当在不可抗力发生后20天内书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失。因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

（四）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商确认后签订政府采购补充合同，与原合同具有同等法律效力。

十六、合同附件

附件一：《保密协议》

附件二：《联合体协议书》

（以下无正文）

（本页为盖章页，无正文）

甲方：西安市公共资源交易中心(盖章)

代表签字：

签订日期：2025年 2月 14日

乙方(牵头方)：国泰新点软件股份有限公司(盖章)

代表签字：

签订日期：2025年 2月 14日

乙方(成员方)：中控数科(陕西)信息科技有限公司(盖章)

代表签字：

签订日期：2025年 2月 14日

附件一

保密协议

根据《网络安全法》《数据安全法》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等相关规定、甲方各项规章制度的规定，乙方向甲方郑重承诺：

(一)乙方在提供服务过程中，应对来源于相关系统的所有信息进行涉 密情况的征询，对于相关信息要做好保密管理。

(二)对来源于相关系统的所有信息(包括但不限于相关技术资料、报告、摘要、纪要、文件、计划、报表、复印件、信息系统应用数据、公共资源交易信息等)，乙方负有保密责任，应采取有效保密措施确保信息安全。

(三)乙方人员须在相关工作人员允许和在场的情况下对相关系统的信息数据进行操作，乙方不得擅自复制、传播相关系统的各类信息，不得外泄信息。

(四)乙方在完成相关服务后，将使用的安全技术设备带离现场时，须在监督下及时使用不可恢复的删除方式彻底删除设备内的相关系统内部信息。未经许可，不得带走有关文件、资料和数据。

(五)乙方在提供服务过程中，参与项目的乙方人员应遵守相关单位的有关规章制度。

(六)相关服务完成后，乙方应将相关交付物完整交付甲方及相关单位，不得保留相关交付物的副本，相关纸质及电子资料必

须销毁，防止信息外流

(七)乙方在工作期间，严格遵守甲方及相关单位保密制度及有关规定，不得泄露相关系统及数据库的帐号和密码。

(八)本协议效力不受劳动合同订立及解除的影响，乙方工作人员调离乙方公司时，乙方公司应负责采取相关措施防止信息泄露；否则发生的项目信息泄露责任，由乙方负责。

(九)乙方与乙方工作人员签订针对与本项目的保密协议，确保乙方工作人员严格执行本协议中保密条款。

本协议自双方签字并盖章之日起生效，永久有效。

乙方（联合体牵头方）：国泰新点软件股份有限公司

牵头方法人代表（签字）：_____

乙方（联合体成员方）：中控数科(陕西)信息科技有限公司

成员方法人代表（签字）：_____

2025 年 2 月 14 日

附件二

联合体协议书

国泰新点软件股份有限公司、中控数科(陕西)信息科技有限公司自愿组成联合体，以国泰新点软件股份有限公司为代表，共同参加黄河流域公共资源交易跨区域合作信息化服务平台建设项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 国泰新点软件股份有限公司为本黄河流域公共资源交易跨区域合作信息化服务平台建设项目项目牵头人。

2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标响应文件，履行响应义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体所有成员单位按照内部职责的分工，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体所有成员单位内部的职责分工如下：

（1）国泰新点软件股份有限公司职责分工如下：

软件系统建设工作、部分运维工作及其他建设工作。其中软件系统建设包含：区块链服务门户、优化交易服务、创新交易监管、提升营商环境、区块链基础能力平台、区块链应用建设（西安）、西安市公共资源交易系统适配改造、都市圈公共资源交易平台、交易项目数据统计分析。

（2）中控数科(陕西)信息科技有限公司职责分工如下：

软件系统建设工作、部分运维工作及其他建设工作。其中软件系统建设包含：跨域普惠金融服务系统服务、跨域信用服务系统。

5. 招标工作和联合体在中标后实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6. 联合体成交后，联合体协议是合同的附件，对联合体所有成员单位有合同约束力。

7. 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8. 本协议书一式叁份，联合体所有成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：国泰新点软件股份有限公司（盖章）

法定代表人或

其委托代理人：_____（签字或盖章）

成员 1 名称：中控数科(陕西)信息科技有限公司（盖章）

法定代表人或

其委托代理人：_____（签字或盖章）

日　　期：2024 年 12 月 20 日